T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

Copie

Turin le 24 Janvier 1859.



OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
169 | 3 | 6
2vrk

Monsieur le Chargé d'affaires,

Venant de recevoir du département de la Justice des informations détaillées sur la marche et l'issue des poursuites dirigées par l'Autorité Judiciaire Sarde contre le Nommé Bondésio, Ambroise, sous la prévention de complicité dans la fabrication, sur le territoire Sarde, de faux papier monnaie Turc, je m'empresse de répondre à la communication que vous m'avez adressée à ce sujet en date du 15 courant.

Je crois à propos de vous remettre à cet effet la copie ci jointe d'un rapport de M. l'Avocat fiscal Général de Turin qui rend un compte détaillé de l'affaire, et par le contenu duquel vous pourrez connaître les motifs de l'arrêt de non-lieu rendu par le Tribunal à l'égard de Bondésio.

Vous y remarquerez aussi, Monsieur le Chargé d'affaires, que le procès contre Bondésio ayant constamment été séparé et distinct de celui qui est encore

Rustem Bey
Chargé d'affaires de Turquie &c &c Turin

HR.H.00169.00003.006

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)



en cours contre les Nommés Varallo-Pandolfini, Venanzi et consorts, l'intervention du Représentant de la Sublime Porte, comme partie civile dans le procès contre ces derniers, — n'a pu être considérée comme impliquant une intervention de la même nature dans le procès contre Bondésio, pour laquelle il aurait fallu remplir aussi les formalités — prescrites par l'article 494 du Code d'Instruction Criminelle; que c'est par ce motif qu'on n'a pas jugé devoir vous faire signifier l'arrêt de non lieu rendu à l'égard de Bondésio; et que l'absence de cette signification vous serait peut être utile pour faire former opposition au dit arrêt, si vous le jugiez convenable; mais, qu'en tout cas, cette opposition serait très probablement rejetée parce que dans le cours du procès il n'a pu être établi d'aucune manière que — Bondésio ait eu une part dans la fabrication de faux Caimés dans les Etats du Roi.

Je m'empresse ici d'ajouter, en réponse à une observation que renferme votre office précité, que l'art. 6 du Code pénal Sarde porte, il est vrai, que les crimes commis à l'étranger par un Sujet Sarde seront jugés et punis — conformément aux dispositions de ce même Code; mais que cette prescription de la Loi ne pourrait recevoir son application à l'égard de Bondésio du moment où, — suivant les articles 335 et 347, il est nécessaire pour que la falsification des monnaies ou effets publics d'un pays étranger soit considérée comme punissable par nos lois, il est — nécessaire, dis je, qu'elle soit commise sur le territoire Sarde.

Je dois aussi vous faire remarquer relativement aux quatre interrogatoires dont la traduction était jointe à — votre office précité, que les deux premiers, savoir ceux de Baptiste Bounjudy et d'Aristide Ballatiano, ont été communiqués — en temps utile à l'autorité Judiciaire Sarde qui y a trouvé la confirmation des indices qu'on avait touchant la complicité de Bondésio dans la fabrication de faux caimés à Constantinople, mais n'y a rien vu qui pût le faire reconnaître complice d'une semblable falsification commise à — Turin. Quant aux deux autres interrogatoires, savoir ceux de Pedrozzi et de Calrocorsi, ils ne contiennent à l'égard de Bondésio que des réponses évasives ou négatives. Les documens ne sauraient donc rien changer à l'état de l'affaire qui vous occupe.

J'aime à croire, Monsieur le Chargé d'affaires, qu'en prenant attentivement connaissance du rapport —

T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRESİ DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00003.006

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)



ci-annexé, vous pourrez vous convaincre de la parfaite régularité des procédés de l'Autorité Judiciaire Sarde, et de l'impossibilité dans laquelle se trouve le Gouvernement du Roi d'accueillir la demande que vous m'adressez en terminant votre office précité. Car il n'est pas en son pouvoir d'annuler ni de réformer, les arrêts rendus par les tribunaux compétents en conformité des lois. Loin delà, il doit les respecter lui même et en exiger le respect, et quel que soit son désir de témoigner en toute occasion des sentiments de sincère amitié qui l'animent envers le Gouvernement Ottoman, il ne saurait cependant le faire au prix de commettre un acte arbitraire et en opposition directe avec les décisions de la Justice.

Agréez, Monsieur le Chargé d'affaires, les nouvelles assurances de ma Considération bien distinguée.

(Signé) C. Cavour.

T. C. BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00003.006